

Villa Carlos Paz, 30 de diciembre de 2013

**Al Señor Presidente
del Concejo de Representantes
de Villa Carlos Paz
Lic. Walter Gispert
S / D:**

Ref: Dictamen N° 12/2013
Proyecto de Ordenanza
Regulación del Área Protegida AP1

De nuestra mayor consideración:

Por medio de la presente el Consejo de Planificación Urbano Ambiental adjunta el Dictamen N° 12 de 2013, que propone la modificación de la Ordenanza N° 4021 en los artículos referidos a zonificación, lista de definiciones, usos y modos de ocupación de la zona Área Protegida AP1.

El proyecto surge de necesidad de regular dentro del Código de Edificación dicha área delimitada por ordenanza N° 5310.

Por lo expuesto, se elevan los presentes proyectos de ordenanza, aprobados por mayoría (Colegio de Arquitectos Regional 6, Colegio de Ingenieros Civiles Regional 7 Sierras, Colegio de Técnicos Constructores, Centro de Profesionales de la Ingeniería y la Arquitectura (CEPIA) y Asociación Inmobiliaria): **Propuesta 1** estableciendo cuatro sectores: **API (Intangible), APOP (Ocupada Preexistente), APSIEE (Servicios, Infraestructura y Equipamiento Estratégico) y APER (Educativa-Recreativa)**; y por minoría (Dirección de Planeamiento, representante del Departamento Ejecutivo y Asociación de Amigos del Río San Antonio (ADARSA): **Propuesta 2** estableciendo tres sectores: **API (Intangible), APOP (Ocupación Preexistente) y APSIEE (Servicios, Infraestructura y Equipamiento Estratégico)**, a fin de ser tratados por el Concejo de Representantes. Asimismo, hubo dos abstenciones en la votación, por parte de los concejales representantes de la mayoría y minorías unificadas.

Se adjunta audio de la grabación y Acta del Foro Urbano Ambiental realizado el día 12 de noviembre de 2013, que contiene la opinión de los vecinos presentes.

Sin otro particular, saluda atentamente.

Adj: 21 folios y un CD.

PROPUESTA 1: PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1º.- Se agrega al inciso i) del Artículo 3.1.1 DIVISIÓN DEL EJIDO MUNICIPAL EN ZONAS, los incisos: i1), i2), i3) e i4), los que quedarán redactados de la siguiente manera:

“i1) Área Protegida Intangible: Área de preservación ambiental, sobre las que se busca guardar las condiciones del ambiente natural, evitando su degradación actual y futura. Corresponde a la poligonal comprendida entre los límites de los ejidos de los Municipios de Malagueño y de San Antonio de Arredondo colindantes con la Ciudad de Villa Carlos Paz al Este, Norte y Sur de la AP1; y hacia el Oeste, la línea que en sentido Norte-Sur une los puntos ubicados sobre la ladera de las Sierras Chicas, sobre línea de cota de nivel que pasa por un punto fijo señalizado por un mojón de hormigón en la parcela del Aula Ambiental, cuya designación catastral es: Circunscripción 40, Sección 01, Manzana 100, Parcelas 02 y 03. Incluye las zonas de quebradas y cursos temporarios de agua por debajo de dicha cota y las zonas con pendientes superiores al 25%. Se exceptúan de esta poligonal los terrenos comprendidos en los incisos i.3 e i.4 del presente Artículo.

i2) Área Protegida Educativa Recreativa: Área de conservación ambiental, sobre la que se busca un uso racional del ambiente natural, evitando la degradación, el agotamiento y/o deterioro de sus elementos y/o de sus atributos. Corresponde a la poligonal comprendida entre el límite Oeste del área protegida intangible descrita en el inciso anterior (línea de cota de nivel del mojón de referencia ubicado en el Aula Ambiental, que en sentido Norte-Sur une los puntos ubicados sobre la ladera de las Sierras Chicas), y los límites Norte, Sur, Oeste, de la poligonal AP1. Se exceptúan de esta poligonal los terrenos comprendidos en los incisos i.3 y i.4 del presente Artículo.

i3) Área Protegida Ocupada: Corresponde a todas las parcelas ya intervenidas con equipamientos y/o viviendas y/o con proyectos de urbanizaciones aprobados a la fecha de promulgación de la presente. A los fines de su reglamentación se definen dos categorías de Áreas Protegidas ocupadas preexistentes a saber:

i.3.1) Área Protegida Ocupada Preexistente con Equipamientos Recreativos: áreas ya ocupadas por equipamientos con destino cultural, recreativo y/o deportivo existentes previos a la sanción de la presente. Comprende:

- Complejo Turístico Recreativo Aerosilla.
- Vía Crucis, recorrido turístico religioso camino a La Cruz.
- “Parque Recreativo-Educativo Natural Protegido Sol y Río”
- Complejo Turístico Recreativo y Deportivo Parque de Montaña (del Rally)
- Aula Ambiental.

i.3.2): Área Protegida Ocupada Preexistente con uso Residencial: Áreas sobre las que se encuentran localizados proyectos de urbanización ya aprobados por Ordenanza especial y/o urbanizaciones ya consolidadas previas a la sanción de la presente.

- Proyecto de Urbanización previsto por Ordenanza N° 4850.

i.4): Área Protegida con Servicios de Infraestructura y Equipamiento Estratégico: Área destinada al desarrollo de proyectos de Infraestructura de Servicios y Equipamiento a escala urbana, necesarios para el desarrollo de la Ciudad.

Comprende:

- a) Los predios de propiedad del Estado Municipal ubicados a ambas márgenes de la variante Costa Azul de la Autopista Justiniano Allende Pose en los que se encuentra localizada la Planta de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, la Planta Potabilizadora de Agua y la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales.
- b) Aquellos originalmente destinados a Cantera Municipal, hoy desactivados para ese uso, propiedad del Estado municipal.

- c) Playa de Estacionamiento vehículos de gran porte
- d) Cementerio Municipal
- e) Y todos aquellos otros proyectos necesarios para el desarrollo local futuro de la ciudad, los que deberán ser aprobados conforme a lo establecido en el Artículo 4.1.13.

Artículo 2º.- Se agrega al Artículo 1.3.2- LISTA DE DEFINICIONES- de la ordenanza N° 4021:

Ambiente natural: Conjunto de áreas naturales y sus elementos constitutivos dedicadas a usos del suelo no urbano ni agropecuario, que incluyan como rasgo fisonómico dominante bosques, praderas, lagos, ríos, arroyos y cualquier otro tipo de formación ecológica inexplorada o escasamente explotada.

Ambiente urbano: Está definido por los procesos de intercambio entre la base natural de una ciudad, la sociedad y la infraestructura allí existente. Estos procesos se expresan en el conjunto de áreas construidas, o sin construir, y los elementos constitutivos que configuran un asentamiento humano provisto de equipamientos, servicios, redes y actividades permanentes de transformación del espacio natural.

Conservación ambiental: El uso y manejo racional del ambiente en tanto dicha utilización no lo degrade ni sea susceptible de degradarlo. Proceso dinámico de uso y manejo racional en el mantenimiento de un ambiente, que tiende a evitar la degradación, agotamiento y deterioro de sus elementos y/o de sus atributos.

Degradación ambiental: El deterioro de los ecosistemas y sus componentes en general - el agua, el aire, el suelo, la flora, la fauna, y el paisaje en particular- como resultado de las actividades que dañan el ambiente. La degradación puede ser irreversible, corregible, e incipiente.

Estudios de impacto ambiental (EsIA): Al estudio técnico, de carácter interdisciplinario, que incorporado en el procedimiento de la Evaluación de Impacto Ambiental, que está destinado a predecir, identificar, valorar y corregir las consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones pueden causar sobre la calidad de vida del hombre y el ambiente en general. Los contenidos mínimos serán establecidos por la autoridad de aplicación por vía resolutive.

Evaluación de impacto ambiental (EIA): Al procedimiento jurídico administrativo que tiene por objetivo la identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales que un proyecto, obra o actividad produciría en caso de ser ejecutado, así como la prevención, corrección y valoración de los mismos.

Impacto ambiental: Alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada

Mitigación: Conjunto de medidas que se pueden tomar para contrarrestar o minimizar los [impactos ambientales](#) negativos que pudieran tener algunas intervenciones antrópicas.

Plan de manejo de áreas protegidas: Conduce y controla el manejo de los recursos protegidos, los usos del área y el desarrollo de los servicios requeridos. Representa junto EIA y los ESIA, uno de los principales instrumentos para la planificación de las áreas

Preservación ambiental: El mantenimiento del ambiente sin uso extractivo ni consuntivo o con utilización recreacional y científica restringida. Proceso dinámico sustentado en acciones, leyes y proyectos que tienden anticipadamente a proteger los elementos y/o atributos de un ambiente, evitando su degradación actual y futura.

Proyecto operativo: Aquel proyecto necesario para alcanzar condiciones de desarrollo local sustentable.

Remediación ambiental: Remoción de [contaminación](#) o contaminantes del [medio ambiente](#) —[suelo](#), [aguas subterráneas](#), sedimento o aguas de la superficie— para la protección general de la salud humana y del ambiente, o de tierras provistas para el re-desarrollo.

Servicios ambientales: Representa los beneficios tangibles e intangibles que los ecosistemas del área protegida brindan a la sociedad y que incluyen, entre otros, los siguientes servicios ambientales: a) Mantenimiento del adecuado funcionamiento de las cuencas hídricas; b) Alimentación de los cursos de agua, lagos y otros humedales de superficie y mantenimiento de su calidad, regularidad hídrica y biodiversidad, como asimismo alimentación y mantenimiento de la calidad de los acuíferos subterráneos; c) Conservación de la biodiversidad de flora y fauna nativa, incluidas la diversidad de especies y la diversidad genética; d) Provisión de especies medicinales y de otros productos naturales beneficiosos para el mantenimiento de la salud, el combate de enfermedades y otros usos; e) Conservación del suelo y de la capacidad del bosque nativo para producir suelo; f) Reducción de la erosión hídrica, eólica y biológica y protección de la estructura geomorfológicas; g) Contribución a la atenuación de extremos ambientales de tipo físico: sequías prolongadas, heladas, vientos, insolación, temperaturas elevadas, grandes.

Artículo 3º.- Se modifica el Artículo 4.1.13– ÁREAS PROTEGIDAS de la Ordenanza N° 4021, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 4.1.13– ÁREAS PROTEGIDAS.-

Todos los proyectos públicos o privados y/o planes de manejo y/o acciones de cualquier índole que afecten el territorio alterando sus condiciones ambientales, deberán ser presentados con E.I.A, Es.I.A y Plan de Manejo; y ser aprobados por Ordenanza del Concejo de Representantes por el sistema de doble lectura y Audiencia Pública, previo dictamen del Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA).

Los proyectos ya existentes deberán presentar plan de manejo en plazo que fije la ordenanza respectiva.

Artículo 4º.- Se modifica el Artículo 4.1.13.1 – ÁREA PROTEGIDA 1 (AP1)-de la Ordenanza N° 4021, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 4.1.13.1 - ÁREA PROTEGIDA 1 (AP1)-

4.1.13.1.1.-Área Protegida Intangible:

Queda prohibida toda modificación de las características topográficas del relieve natural, como así también toda alteración y/o modificación del ecosistema natural existente. Quedan prohibidas las subdivisiones y/o fraccionamientos de lote.

Solo se podrán desarrollar en el Área Protegida Intangible:

- a) Actividades de remediación y preservación de las condiciones ambientales del bosque serrano.
- b) Actividades científicas en el medio natural. Interpretación de ecosistemas, conservación de la flora y fauna. Interpretación de especies.
- c) Servicios ambientales

4.1.13.1. 2.- Área Protegida Educativa Recreativa:

Actividades de remediación y conservación de las condiciones ambientales del bosque serrano. Producción forestal de remediación.

- a) Actividades educativas: visitas guiadas basadas en experiencias educativas en el medio natural. Interpretación de ecosistemas, conservación de la flora-fauna. Reconocimiento de especies, fortalecimiento de la cultura ambiental.
- b) Actividades de contemplación de la naturaleza.
- c) Actividades de recreación: parques, paseos, recorridos.

- d) Actividades vinculadas a la educación ambiental informal y a la experimentación tendiente al conocimiento y la restauración del ambiente serrano de montaña.

4.1.13.1.3.- Área Protegida Ocupada Preexistente:

1.-) Área Protegida Ocupada Preexistente con Equipamientos Recreativos:

Usos recreativos, deportivos, culturales, educativos y de servicios comerciales de apoyo.

2.-) Área Protegida Ocupada Preexistente con Uso Residencial:

Uso exclusivamente residencial individual. Una vivienda por lote.

4.1.13.1.4.- Área protegida con Servicios de Infraestructura y Equipamiento Estratégico:

Uso: Infraestructura de Servicios, Equipamientos de servicios a escala urbana.

Artículo 5º.- Se agrega al Artículo 9.9 – DISPOSICIONES PARTICULARES POR ZONA- de la Ordenanza N° 4021, el inciso 9.9.1 el que quedará redactado de la siguiente forma:

“9.9.1.-DISPOSICIONES ZONA AP1

9.9.1.1 Área Protegida intangible:

Ver Artículo 4.1.13.1.1

9.9.1.2.-Área Protegida Educativa Recreativa:

Los usos permitidos para el Área Protegida Educativa podrán desarrollarse en:

- a) Espacios de uso colectivo abiertos: espacios de encuentro, descanso y contemplación del paisaje. Aulas abiertas. Miradores urbanos. Estaciones de descanso. Puntos de encuentro.
- b) Espacios de uso colectivo cerrados: Aulas ambientales. Refugios. Puntos de servicios complementarios: sanitarios, vestuarios, control de dimensiones mínimas según los requerimientos funcionales de la actividad y para una población de usuarios acorde a la capacidad de carga del ambiente natural.
- c) Espacios de producción forestal controlados (invernaderos o similares).
- d) Espacios de deportes y recreación: senderismo, paseos, cabalgatas, montañismo, rappel, escalada, tirolesa o canopy, rocódromo, cuerda floja, trekking, deportes de aventura, bicisendas.
- e) Instalaciones de servicios: Recuperación de aguas grises, almacenamiento agua de lluvia, producción de compost, recolección diferenciada de residuos, producción de energía solar u otro.
- f) Accesos y estacionamientos: todas las actividades deberán prever, favorecer la llegada, el acceso y el desplazamiento interno por senderos peatonales, en caso de ser necesario el desplazamiento motorizado, los accesos y estacionamiento deberán ser controlados y sin modificar la topografía del predio.
- g) Los proyectos educativos deberán estar articulados con los programas de Educación Ambiental del Municipio y autorizados por el Área competente en el tema.

9.9.1.3.- Área Protegida Ocupada Preexistente:

a) Con Equipamientos Recreativos:

Ver Art. 6. Las actividades preexistentes deberán presentar Plan Manejo respectivo en el plazo que estipule la reglamentación de la presente.

b) Con Uso Residencial:

Las urbanizaciones preexistentes ya aprobadas o consolidadas no podrán realizar nuevos fraccionamientos de terrenos que impliquen la habilitación de nuevas parcelas edificables.

En caso de urbanizaciones existentes sin planos de loteo aprobado a la fecha de sanción de la presente, se permitirá la regularización del loteo por medio de la presentación de planos de mensura, unión y/o subdivisión que refleje el estado dominial y físico de las parcelas ocupadas a la fecha.

A los fines de la referida regularización se establece un ancho mínimo de calzada de 6 metros de ancho y veredas de 1 metro de ancho, en los casos en que la topografía del terreno no permita el ancho reglamentario según Ord. N° 4021 y a fin de mitigar el impacto sobre la montaña.

Para el loteo ubicado en las parcelas: 23-04-55-40-02-082-051-00000-0 y 23-04-55-40-02-078-602-00000-0, tendrá vigencia la Ordenanza N° 4850.

A los fines de la aprobación establecida en la norma referida en su Artículo 1° inciso 3°, el mecanismo de aprobación por parte de la Municipalidad será el establecido en el artículo 4.1.13 del presente Código.

En todos los casos solo se permitirá la ampliación de viviendas cuando éstas, sumadas a las superficies existentes no superen un F.O.S. del 20%, y una Altura de la Edificación de Planta baja más un Piso. Altura Máxima: 7 metros.

9.9.1.4.- Área Protegida con Servicios de Infraestructura y Equipamiento Estratégico:

Por ordenanza específica en base al proyecto operativo necesario para el desarrollo local urbano y conforme a lo dispuesto en el Artículo 4.1.13”.

Artículo 6°.- El Departamento Ejecutivo reglamentará a través del Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA) y en el término de 180 días a partir de la vigencia de la presente, los contenidos mínimos que deberán cumplimentar los Planes de Manejo establecidos en el Artículo 3° de la presente Ordenanza.

Artículo 7°.- De forma.-

PROPUESTA 2: PROYECTO de ORDENANZA

Artículo 1º.- Se agrega al inciso i) del Artículo 3.1.1 DIVISIÓN DEL EJIDO MUNICIPAL EN ZONAS, los incisos: i1), i2) e i3), los que quedarán redactados de la siguiente manera:

“i1) Área Protegida intangible: Área de preservación ambiental, sobre las que se deberán guardar las condiciones del ambiente natural, evitando su degradación actual y futura. Corresponde a la poligonal del Área Protegida 1 delimitada por Ordenanza N° 5310, con excepción de los terrenos comprendidos en los incisos i.2 e i.3.

i2) Área Protegida Ocupadas preexistentes:

Corresponde a todas las parcelas ya intervenidas con equipamientos y/o viviendas y/o con proyectos de urbanizaciones aprobados a la fecha de promulgación de la presente. A los fines de su reglamentación se definen dos categorías de Áreas Protegidas Ocupadas preexistentes a saber:

i.2.1): Área Protegida Ocupada Preexistente con Equipamientos Recreativos y/o Educativos: áreas ya ocupadas por equipamientos con destino cultural, recreativo y/o deportivo existentes, previos a la sanción de la presente.

Comprende:

- Complejo Turístico Recreativo Aerosilla.
- Vía Crucis, recorrido turístico religioso camino a La Cruz.
- “Parque Recreativo-Educativo Natural Protegido Sol y Río”
- Complejo Turístico Recreativo y Deportivo Parque de Montaña (del Rally)
- Aula Ambiental.

i.2.2): Área Protegida Ocupada Preexistente con uso Residencial: áreas sobre las que se encuentran localizados proyectos de urbanización ya aprobados por Ordenanza especial y/o urbanizaciones ya consolidadas previas a la sanción de la presente.

-Proyecto de Urbanización previsto por Ordenanza N° 4850.

-Urbanización sobre terrenos Nomenclatura Catastral: Circ: 40 Secc: 00 Manz: 106 Parc: 623 y 625 con acceso desde calle Marconi.

i.3): Área Protegida con Servicios de Infraestructura y Equipamiento Estratégico: Área destinada al desarrollo de proyectos de Infraestructura de Servicios y Equipamiento a escala urbana, necesarios para el desarrollo de la Ciudad.

Comprende:

- a) Los predios de propiedad del Estado Municipal ubicados a ambas márgenes de la variante Costa Azul de la Autopista Justiniano Allende Pose, en los que se encuentra localizada la Planta de Deposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, la Planta Potabilizadora de Agua y la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales.
- b) Aquellos originalmente destinados a Cantera Municipal, hoy desactivados para ese uso.
- c) Playa de Estacionamiento vehículos de gran porte
- d) Cementerio Municipal
- e) Y todos aquellos otros proyectos necesarios para el desarrollo local futuro ubicados en los predios del Estado Municipal expresados en el punto a) del presente inciso, los que deberán ser aprobados conforme a lo establecido en el Artículo 4.1.13”.

Artículo 2º.- Se agrega al Artículo 1.3.2- LISTA DE DEFINICIONES- de la ordenanza N° 4021:

Ambiente natural: Conjunto de áreas naturales y sus elementos constitutivos dedicadas a usos del suelo no urbano ni agropecuario, que incluyan como rasgo

fisionómico dominante bosques, praderas, lagos, ríos, arroyos y cualquier otro tipo de formación ecológica inexplorada o escasamente explotada.

Ambiente urbano: Está definido por los procesos de intercambio entre la base natural de una ciudad, la sociedad y la infraestructura allí existente. Estos procesos se expresan en el conjunto de áreas construidas, o sin construir, y los elementos constitutivos que configuran un asentamiento humano provisto de equipamientos, servicios, redes y actividades permanentes de transformación del espacio natural.

Conservación ambiental: El uso y manejo racional del ambiente en tanto dicha utilización no lo degrade ni sea susceptible de degradarlo. Proceso dinámico de uso y manejo racional en el mantenimiento de un ambiente, que tiende a evitar la degradación, agotamiento y deterioro de sus elementos y/o de sus atributos.

Degradación ambiental: El deterioro de los ecosistemas y sus componentes en general - el agua, el aire, el suelo, la flora, la fauna, y el paisaje en particular- como resultado de las actividades que dañan el ambiente. La degradación puede ser irreversible, corregible, e incipiente.

Estudios de impacto ambiental (EsIA): El estudio técnico, de carácter interdisciplinario, que incorporado en el procedimiento de la Evaluación de Impacto Ambiental, está destinado a predecir, identificar, valorar y corregir las consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones pueden causar sobre la calidad de vida del hombre y el ambiente en general. Los contenidos mínimos serán establecidos por la autoridad de aplicación por vía resolutive.

Evaluación de impacto ambiental (EIA): El procedimiento jurídico administrativo que tiene por objetivo la identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales que un proyecto, obra o actividad produciría en caso de ser ejecutado, así como la prevención, corrección y valoración de los mismos.

Impacto ambiental: La alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada.

Mitigación: El conjunto de medidas que se pueden tomar para contrarrestar o minimizar los [impactos ambientales](#) negativos que pudieran tener algunas intervenciones antrópicas.

Plan de manejo de áreas protegidas: conduce y controla el manejo de los recursos protegidos, los usos del área y el desarrollo de los servicios requeridos. Representa junto EIA y los ESIA, uno de los principales instrumentos para la planificación de las áreas

Preservación ambiental: El mantenimiento del ambiente sin uso extractivo ni consuntivo o con utilización recreacional y científica restringida. Proceso dinámico sustentado en acciones, leyes y proyectos que tienden anticipadamente a proteger los elementos y/o atributos de un ambiente, evitando su degradación actual y futura.

Proyecto operativo: aquel proyecto necesario para alcanzar condiciones de desarrollo local sustentable.

Remediación ambiental: remoción de [contaminación](#) o contaminantes del [medio ambiente](#) —suelo, [aguas subterráneas](#), sedimento o aguas de la superficie— para la protección general de la salud humana y del ambiente, o de tierras provistas para el redesarrollo.

Servicios ambientales: Servicios ambientales representa los beneficios tangibles e intangibles que los ecosistemas del área protegida brindan a la sociedad y que incluyen, entre otros, los siguientes servicios ambientales: a) Mantenimiento del adecuado funcionamiento de las cuencas hídricas; b) Alimentación de los cursos de

agua, lagos y otros humedales de superficie y mantenimiento de su calidad, regularidad hídrica y biodiversidad, como asimismo alimentación y mantenimiento de la calidad de los acuíferos subterráneos; c) Conservación de la biodiversidad de flora y fauna nativa, incluidas la diversidad de especies y la diversidad genética; d) Provisión de especies medicinales y de otros productos naturales beneficiosos para el mantenimiento de la salud, el combate de enfermedades y otros usos; e) Conservación del suelo y de la capacidad del bosque nativo para producir suelo; f) Reducción de la erosión hídrica, eólica y biológica y protección de la estructura geomorfológicas; g) Contribución a la atenuación de extremos ambientales de tipo físico: sequías prolongadas, heladas, vientos, insolación, temperaturas elevadas, grandes.

Artículo 3°.- Se modifica el Artículo 4.1.13– ÁREAS PROTEGIDAS de la Ordenanza N° 4021, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 4.1.13– ÁREAS PROTEGIDAS.-

Todos los proyectos públicos o privados y/o acciones de cualquier índole que afecten el territorio alterando sus condiciones ambientales, deberán ser presentados ante el Concejo de Representantes con E.I.A, Es.I.A y Plan de Manejo; y aprobados por Ordenanza del Concejo de Representantes por el sistema de doble lectura y Audiencia Pública, previo dictamen del CPUA.

Los proyectos contemplados en i.2 e i.3 del Artículo 1° deberán presentar plan de manejo en el plazo que será fijado por vía reglamentaria por el Departamento Ejecutivo.

Artículo 4°.- Se modifica el Artículo 4.1.13.1 – ÁREA PROTEGIDA 1 (AP1)-de la Ordenanza N° 4021, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 4.1.13.1 – ÁREA PROTEGIDA 1 (AP1)

4.1.13.1.1.-Área Protegida Intangible:

Queda prohibida toda modificación de las características topográficas del relieve natural, como así también toda alteración y/o modificación del ecosistema natural existente. Quedan prohibidas las subdivisiones y/o fraccionamientos de lote.

Sólo se podrán desarrollar en el Área Protegida Intangible:

- a) Actividades de remediación y preservación de las condiciones ambientales del bosque serrano.
- b) Actividades científicas en el medio natural. Interpretación de ecosistemas, conservación de la flora y fauna. Interpretación de especies.
- c) Servicios ambientales

4.1.13.1.3.- Área Protegida Ocupada Preexistente:

1.-) Área Protegida Ocupada Preexistente con Equipamientos Recreativos: Usos recreativos, deportivos, culturales, educativos y de servicios comerciales de apoyo.

2.-) Área Protegida Ocupada Preexistente con uso Residencial: Uso exclusivamente residencial individual. Una vivienda por lote.

4.1.13.1.4) Área protegida con Servicios de Infraestructura y Equipamiento Estratégico:

Uso: Infraestructura de Servicios, Equipamientos de servicios a escala urbana.

Artículo 5°.- Se agrega al Artículo 9.9 – DISPOSICIONES PARTICULARES POR ZONA- de la Ordenanza N° 4021, el inciso 9.9.1 el que quedará redactado de la siguiente forma:

“9.9.1.-DISPOSICIONES ZONA AP1

9.9.1.1.- Área Protegida Ocupadas Preexistentes:

Las urbanizaciones preexistentes ya aprobadas o consolidadas no podrán realizar nuevos fraccionamientos de terrenos que impliquen la habilitación de nuevas parcelas edificables.

En caso de urbanizaciones existentes sin planos de loteo aprobado a la fecha de sanción de la presente, se permitirá la regularización de loteo por medio de la presentación de planos de mensura, unión y/o subdivisión que refleje el estado dominial y físico de las parcelas ocupadas a la fecha.

A los fines de la referida regularización se establece un ancho mínimo de calzada de 6 metros de ancho y veredas de 1 metro de ancho, en los casos en que la topografía del terreno no permita el ancho reglamentario según Ordenanza N° 4021 y a fin de mitigar el impacto sobre la montaña.

Para el loteo ubicado en las parcelas: 23-04-55-40-02-082-051-00000-0 y 23-04-55-40-02-078-602-00000-0, tendrá vigencia la Ordenanza N° 4850.

A los fines de la aprobación establecida en la norma referida en su Artículo 1° inciso 3°, el mecanismo de aprobación por parte de la Municipalidad será el establecido en el artículo 4.1.13 del presente Código.

En todos los casos, sólo se permitirá la ampliación de viviendas cuando éstas, sumadas a las superficies existentes no superen un F.O.S. del 20% y una altura de la edificación de planta baja más un Piso. Altura Máxima: 7 metros.

Artículo 6°.- El Departamento Ejecutivo reglamentará a través del Consejo de Planificación Urbano Ambiental (CPUA) y en el término de 180 días a partir de la vigencia de la presente, los contenidos mínimos que deberán cumplimentar los Planes de Manejo establecidos en el Artículo 3° de la presente Ordenanza

Artículo 7°.- De forma.-

Consejo de Planificación Urbano Ambiental
ACTA del FORO URBANO AMBIENTAL
“Regulación de Área Protegida de las Sierras”

El día martes 12 de noviembre de 2013 a las 19:00 horas, en el Salón Auditorio Municipal se lleva a cabo el Foro Urbano Ambiental convocado por el CPUA, para abordar la regulación de la Zona AP1, Área Protegida de las Sierras Chicas.

En el encuentro están presentes unos 50 vecinos, concejales, funcionarios municipales y representantes de las instituciones que conforman la Comisión Plenaria Honoraria del CPUA.

En primer lugar se proyecta un video con imágenes aéreas de toda la ciudad tomadas en febrero de 2012. Luego, el presidente del CPUA, Ing. Gustavo García Setti, explica los antecedentes y la normativa vigente en el AP1, la cual actualmente permite que los proyectos sean aprobados por el Concejo de Representantes. Asimismo se refiere al estudio que se encargó a la Universidad y las charlas que se hicieron con especialistas en biología y geología.

El presidente les informa que las instituciones que conforman el CPUA, han estado estudiando el tema y recabando información para realizar las propuestas que se enviarán al Concejo de Representantes, junto a las opiniones registradas en el presente foro.

A continuación el equipo técnico presenta el trabajo del CPUA respecto a la regulación integral del AP1, Norte y Sur. Expone la Arquitecta Mónica Martínez comentando que como antecedentes se encuentran los artículos 11 y 14 de la Carta Orgánica Municipal, donde se establece que el municipio debe proteger los recursos naturales. Además de citar leyes nacionales y provinciales. Por otro lado, existe una ordenanza de creación del AP y otra de delimitación de la poligonal, que surgió a partir del trabajo y relevamiento del CPUA en el año 2010.

Posteriormente, se propuso trazar una línea tomando una cota de referencia aproximada a partir de la cual condicionar distintos tipos de uso, pensando en zona de máxima protección en la parte alta de las sierras y una de menor restricción en la parte baja de la ladera, colindante a la zona urbanizada.

Para elaborar las propuestas, también se tomaron antecedentes de otros países latinoamericanos que también tienen áreas protegidas en sus laderas.

Se caracteriza el AP diferenciándola en cuatro sectores: intangible, educativo-recreativo, de ocupación preexistente y de servicios de infraestructura y equipamiento estratégico.

La primera zona, predominante por su extensión, es el **AP intangible**. El objetivo en esta zona es preservar las condiciones del bosque natural. Las actividades que estarían previstas son de remediación, científicas y ambientales, quedando prohibida la modificación de las características topográficas naturales. Muestran un esquema tentativo demarcando la zona.

La segunda zona delimitada es un **área educativa-recreativa**. En la misma se permitirían usos educativos y recreativos y/o intangibles. Se permitirían actividades como el Aula Ambiental, deportes, estudios científicos, caminatas de reconocimiento, y observación del paisaje, etc. Muestran un esquema tentativo demarcando la zona, ubicada por debajo de la cota 740 aproximadamente, en el área más cercana a la zona urbanizada.

La tercera zona que responde al relevamiento realizado es el **AP de ocupación preexistente**, que comprende básicamente dos subzonas, clasificadas de acuerdo a su uso dominante: el AP con equipamientos recreativos y turísticos, y el AP residencial comprendida por dos urbanizaciones: la urbanización hoy denominada View Lake, aprobada por ordenanza, y la urbanización de calle Marconi, que debe normalizarse.

En cuarto lugar se encuentra la zona del **AP con servicios de infraestructura y equipamiento estratégico**, la misma responde a un estudio de toda la ciudad, de donde surge la necesidad de infraestructura y equipamiento de escala urbana. La misma está condicionada por su soporte natural. Se requiere un plan de manejo para los recursos naturales que se desean preservar.

Martínez expresa que en cuanto a la zona uno, AP intangible, en general dentro del CPUA hay acuerdo de preservar por encima de la cota 740. También hay acuerdo con el AP de ocupación preexistente. Y por último se acuerda con el AP de servicios de infraestructura y equipamientos estratégicos. Las disidencias están sobre la zona dos, para la que se plantean tres propuestas o alternativas:

En primer lugar se propone que sea **AP intangible** y se sume a la zona uno, posición apoyada por ADARSA y del Departamento Ejecutivo Municipal.

La siguiente propuesta es intermedia y plantea la ocupación de la zona por debajo de la cota 740, con actividades de tipo **educativo**, de conservación, visitas guiadas, contemplación de la naturaleza, recorridos, etc. y muy condicionada, para tener un mayor control de las actividades y del deterioro que pudiera llegar a ocurrir. Supone algún tipo de intervención, como servicios sanitarios, descansos, infraestructura mínima, con aplicación de tecnologías y energías alternativas. Es una propuesta intermedia entre las otras dos opciones de intangibilidad absoluta y de intervenciones educativas y recreativas.

La arquitecta aclara que todas las propuestas contemplan el área de protección como objetivo central, no hay intención de urbanizar, lotear, ni de abrir calles.

Por último, la tercera posición, plantea que esta área debería ser **educativa-recreativa**. La propuesta se basa en los antecedentes de otros municipios que plantean la división entre una zona más alta y otra más baja. En ese caso, a las actividades educativas se les sumarían otras como parques, paseos, recorridos, senderos, cabalgatas, montañismo, escaladas, y distintos deportes de montaña. Estas actividades implicarían una intervención más importante y la posibilidad de generar algún espacio cubierto para integrar y complementar las actividades al aire libre. Básicamente se permitirían espacios de uso colectivo, abiertos y cerrados, espacios de producción forestal, instalación de servicios y tratamiento de aguas grises, almacenamiento de agua de lluvia, recolección diferenciada de residuos, entre otros. Los accesos y estacionamientos serían dos temas a resolver. Todas estas actividades, en cualquiera de las zonas, deben estar enmarcadas en los programas y políticas municipales de educación ambiental. Cada proyecto deberá contar con estudios de impacto ambiental y cumplir con la evaluación de impacto ambiental, además de contar con un plan de manejo. Se puede llegar a elaborar una ordenanza que regule el plan de manejo que deben cumplir los proyectos a desarrollar.

Al finalizar la exposición de equipo técnico, abren el debate y comienzan las exposiciones de los vecinos, de acuerdo al orden en que se anotaron. A continuación, se transcriben textualmente las opiniones vertidas:

Guillermo Moral (FARN- Fundación Ambiente y Recursos Naturales)

“Bueno, yo felicito al Consejo de Planeamiento por la iniciativa esta. He estado fuera del país un tiempo así que no he tenido la oportunidad de participar. Soy de la idea de que en las áreas servidas, linderas a las servidas, se podría haber permitido algún tipo de uso, construir con un mínimo Factor de Ocupación del Suelo.

Ahora, con respecto a las actividades recreativas y turísticas, actividades como rappel y ese tipo de cosas, deberían hacerse por las quebradas y no aquí, a la vista del lado occidental, sino más bien en las quebradas, hacia adentro. Bueno, está más allá de la divisoria de aguas, esta área protegida debería extenderse en todo el faldeo oriental y compartirla con Malagueño. En el caso de la quebrada que pasa por Aerosilla, que tiene construcciones creo que bastante irregulares, habría que haber consensuando con la provincia o con Malagueño de qué manera se libera esa traza para cabalgatas, creo que es el único lugar más o menos apto para cabalgatas. Bueno, con respecto al tipo de intervenciones que habría que hacer ahí, tal vez habría que hacer algún tipo de intervención para prevenir los deslizamientos, y para frenar la escorrentía y la erosión.

Por otro lado, también soy de la idea de que esta AP1 debería extenderse desde San Antonio de Arredondo hasta donde termina la cuenca. Paso un aviso, hay una entidad intermunicipal de gestión de la cuenca de lago San Roque (EINMAC), que está vigente en Carlos Paz, por ordenanza municipal, pero no se cumplió nunca, fue cajoneada o dejada en el freezer por el Dr. Dellamagiore, por falta de recursos o porque no entendió que la ordenanza había que cumplirla. Y tampoco varios

legisladores a los que informé, que estaban obligados a saberlo, y varias administraciones municipales, no la pusieron en práctica. Es más, mi amigo, el ingeniero Ferrero dice que eso no conviene para que no se metan los políticos, es decir que tiene un punto de vista tecno-burocrático del tema.

Bueno, no tengo nada más que decir. Vuelvo a felicitarlos por la iniciativa. Creo que las actividades turísticas y recreativas están liberadas al sector privado, con prioridad para el propietario. No se si está previsto expropiar completamente”.

- El presidente responde que la ordenanza de expropiación está vigente, sólo se ha modificado el porcentaje destinado a tal fin. Es decisión del Ejecutivo Municipal si se expropia o no. En principio, el área recreativa es del privado, también podría darse un área recreativa mixta.

René Bracamonte (Costa Azul Sur)

“Buenas noches, yo quería dar mi opinión como técnico, básicamente, creo que de las propuestas del CPUA, la propuesta uno creo que es la única. La propuesta tres tiene cosas inconcebibles para mi criterio, por ejemplo, prever cabalgatas. ¿Dónde van a poner los caballos? Si ustedes piensan en la erosión, hubo unos cuantos burros ahí que hicieron un destrozo total del predio, hubo que sacarlos porque devastaron el poco pasto y rompieron los arbustos que quedaban. O sea, cualquier actividad recreativa, si no se extreman los controles, que prácticamente son imposibles, es absolutamente erosionante y destructora del medio ambiente.

Creo que no hay una viabilidad posible, más que la propuesta o alternativa uno, si se quiere conservar de alguna forma la característica de zona serrana. ¿Qué quiere decir un pueblo serrano? Que tiene una sierra que es intangible. Cualquier otra cosa va inevitablemente hacia una urbanización de las sierras, esto quiere decir que la ciudad de Villa Carlos Paz se va quedar sin sus sierras propias, como ya le pasó a la ciudad de Córdoba cuando hace 90 años resolvieron urbanizar el Cerro de las Rosas y ahora ya no existe como tal, está totalmente urbanizado. A eso vamos a llegar si se empiezan a flexibilizar las normas. Yo creo que hay que dejarla como está porque es la característica de un pueblo serrano dedicado básicamente al turismo, lo cual está previsto perfectamente en la Carta Orgánica, y debe ser respetado. Entonces, cualquier otra alternativa que no sea la propuesta uno, es muy delicada, muy riesgosa, terriblemente peligrosa y yo como vecino -y creo que los vecinos de mi barrio- nos vamos a oponer totalmente.

Esa propuesta uno implica obviamente que la municipalidad va a tener que expropiar, porque se le va a prohibir a los vecinos que desarrollen cualquier tipo de actividad. Una expropiación del faldeo no es cosa nueva. Acá dicen que consultaron otros antecedentes dentro de países sudamericanos. Para no ir a países desarrollados que tiene legislaciones mucho más avanzadas que las nuestras, yo también estuve consultando antecedentes, por ejemplo, la ciudad de Santiago de Chile empezó a expropiar los cerros a partir del año 1903, la ciudad de Bogotá, empezó a expropiar los faldeos a partir de 1976. O sea que lo que estamos haciendo nosotros, hay ciudades que hace cientos de años que lo están haciendo. Si ustedes alguna vez los recorren van a ver que hay cerros que están en plena zona urbana y son intocables, o por lo menos no tienen ningún acceso para uso particular. Yo creo que esta es la alternativa que se debe plantear concretamente para la ciudad de Villa Carlos Paz, si se quiere conservar el faldeo serrano.

Se me podrá decir que no hay dinero suficiente, eso es absolutamente relativo, porque creo que todos los vecinos que están en la zona de los barrios residenciales que va desde la Autopista hacia el Sur y hacia el Norte, si están allí es porque quieren vivir en un barrio residencial. Si se resuelve la expropiación, probablemente al municipio no le alcance el dinero, pero se puede prever cobrar un impuesto extra, como una contribución por mejoras, que es lo que paga un vecino cuando el municipio ejecuta una obra como el pavimento, iluminación, etc. para mejorar el barrio. Una contribución por mejoras es definir que el barrio conserve las características de zona residencial, colindando con una zona rural como es actualmente. Entonces, es perfectamente factible tener esa alternativa, eligiendo nada más que la alternativa uno, como uso factible, y permitir que el municipio cobre un impuesto, y que creo que no van a tener problema los vecinos en aceptarlo y

reconocerlo, porque no puede pretender obviamente que todo el presupuesto municipal se vaya a la otra zona.

Y reitero que la propuesta tres es absolutamente inviable porque eso sí lleva a la destrucción total. Llevar una docena de caballos a la zona, les garantizo que va a destruir, como ya lo hemos visto los vecinos de Costa Azul este invierno, como 20 burros destruyeron el faldeo de la montaña. O sea que se debe descartar totalmente. ¿Está claro? Bueno, eso es todo lo que yo quería decir, nada más”.

Ramón Agustín Sonzini (Costa Azul Sur)

“Muy buenas noches a todos y muchas gracias por permitirme participar de esta reunión tan interesante. No tenía previsto hablar, pero se me ofreció cuando entré y me anotó la señorita. Le agradezco muchísimo a los organizadores que se nos pueda permitir expresar nuestro sentimiento y nuestras necesidades.

Yo también soy vecino de Costa Azul, soy doctor en ciencias meteorológicas de la universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y trabajé mucho para la Organización Meteorológica Mundial, para la cual durante cinco años fui Director Regional para las Américas; es un organismo técnico especializado de las Naciones Unidas. Yo asesoraba a los 35 países de las Américas. América del Norte, América Central, Caribe y Sud América. Especialmente nos dedicábamos al reporte de los servicios meteorológicos, para obtener información para que el medio ambiente cada vez se proteja más. Obteníamos información de las grandes estaciones meteorológicas para hacer grandes bancos de datos y proteger realmente el medio ambiente.

Mi profesión me ha permitido viajar por todo el mundo, y he conocido casualmente todos estos problemas, y los países desarrollados están desarrollando leyes y ordenanzas para proteger el medio ambiente. Realmente es imponente e impresionante ver como se dedican al medio ambiente y como tratan de mantener la parte natural del medio ambiente y no producir cambios en el ecosistema de la naturaleza. Por eso es que yo cuando escuchaba lo que dicen de área AP1 del 2004, digo ‘qué avanzados que estábamos’ en el 2004 los políticos y los concejales tuvieron que sacar esa ordenanza de la AP1, y digo ‘qué avanzados que estaban’. Y resulta que yo no puedo entender ahora, a esta altura, que se esté cuestionando el área AP1 por razones económicas personales de los propietarios de la montaña -que no se porqué son propietarios de la montaña-, se estén acomodando porque les da la AP1 la posibilidad a la municipalidad a estudiar a ver qué se puede hacer. Entonces le dan esa posibilidad de poder mejorar la AP1, en vez de mejorarla la están destruyendo.

La persona que me antecedió felicitó al presidente del CPUA, pero yo no puedo felicitarlo señor presidente, porque usted está trabajando con... (plausos). Mi intención es colaborar con esto y que el señor presidente del CPUA tome conciencia de la responsabilidad que él tiene en este momento, que le ha otorgado la municipalidad o los vecinos de Carlos Paz, y realmente yo creo que tiene que tomar conciencia de que esto no puede ser. A Carlos Paz lo están transformando, lo están desarmando, no tiene servicios para recibir a toda la gente que viene. Por ejemplo, vayan al temán de los ómnibus al lado de Jet Set, con todos los ómnibus que vienen, no se pueden pasar. El otro día conté quince ómnibus de dos pisos de ambos lados, en calle Fidias. Imagínense lo que va a ser si esa área de montaña la hacen de turismo de parque aventura. Escúchenme, el parque va a estar colindando con los patios de nuestras casas. Los animales que he visto en los último dos años, las víboras y una araña de este tamaño que no vi en mi vida, en mi casa. Yo estoy pegado a este lugar que quieren a toda costa y forzando con una palanca, abrir la puerta, que es AP1 del tipo tres, con turismo aventura. Van a hacer una zona educativa ¿A quién van a educar ahí? Si tiene todas las sierras grandes para llevar a los chicos, para educarlos, lo que van a hacer de la parte ecológica... no se porqué le meten la palanca y quieren mover lo que no se puede mover.

Realmente es un honor para nosotros los carlospacenses que en el año 2004 hayan sacado la disposición de la AP 1 y no estoy de acuerdo con la gente que quiere hacer al AP2, 3 o 4. Yo estoy con el AP 1 intangible. Esa zona tiene que protegerla Carlos Paz, y no quiero excederme más señores. Les agradezco”.

- Gustavo García Setti expresa: “Voy a hacer una acotación simplemente, la ordenanza del AP1 no es del año 2004 sino de 1996. Y mi función como presidente no decide nada, soy simplemente parte de un grupo, tengo una opinión más representando al Colegio de Ingenieros Civiles. Todas las opiniones se escuchan, no es una decisión nuestra, los que toman decisiones son los concejales. Nosotros asesoramos y opinamos”.

Danilo Castelli (Proyecto Carlos Paz)

“Hola, buenas tardes. Bueno, rápidamente, estoy a favor de la propuesta uno, intangibilidad. Y les quería dar un dato que no apareció en el power point ni fue mencionado, vivimos en una provincia donde desde principios del siglo XX se ha desmontado más del 90 por ciento del bosque nativo. Estamos en emergencia ambiental y tenemos que preservar el poco bosque nativo que nos queda. Tengamos en cuenta además que por legislación, el AP1 se encuentra en el área roja de la Ley de Bosques, actual, provincial. Razón de más para que sea intangible, para preservar el poco bosque nativo que nos queda y por lo menos acá en Carlos Paz asegurarnos de no llegar a una situación crítica. Estamos en una situación crítica a nivel provincial, en Carlos Paz hagamos todo lo que podamos para proteger los bosques que nos quedan. Nada más”.

Eduardo Macat (Proyecto Carlos Paz)

“Buenas tardes, sin duda mi postura también es la intangibilidad del poco bosque que nos queda en nuestro faldeo montañoso. No solamente porque lo avasallamos, a todos nos toca una cuotita de responsabilidad por la situación ambiental en la que estamos en la ciudad, en la provincia, en el país. Y es como el ser humano se ha plantado frente a la naturaleza, no la respetamos, y esto ha llegado a un punto en el que no tenemos retorno. Pero si hoy decidimos y desde el foro opinamos conjuntamente, como opinión mayoritaria, y les demostramos a las instituciones que están dentro del CPUA y les hacemos ver, hacemos notar, insistiendo que tenemos una cuota de responsabilidad muy alta y que podemos hacer lo que corresponde; planteándonos que eso no se puede tocar porque no solamente es verde, flora y fauna autóctona, sino también, la fábrica de agua que tenemos y necesitamos en una zona semiárida como la que vivimos, que es Carlos Paz y esta la región de Córdoba. Quizá nos damos cuenta todos y asumimos esta responsabilidad con fuerza, y no simplemente ponerlo como una duda. Si no salimos enérgicamente a defender esa montaña y volvemos a la ordenanza del '96 o '94 donde eso de entrada era intangible, y no porque hay cierta especulación y hay inversionistas o sectores privados que tiene ganas de realizar algún tipo de emprendimiento recreativo y/o educativo, estamos acomodando las leyes. Veamos si las acomodamos en veinte años a ver qué pasa, pero hoy estamos en riesgo, estamos hasta las manos. (Aplausos)

Acá en el foro hay una mayoría que opina similar, eso es simplemente transmitirle a las autoridades del CPUA que evidentemente falta un poco más de democracia en ese ámbito, seguramente con más instituciones que participen habría más opiniones, porque las opiniones son diversas. A mi personalmente me hubiera gustado que no hubiese diversidad de opiniones en ese sentido, sino una variabilidad dentro de la intangibilidad o con otro tipo de fundamentos. Porque no se cómo la opinión de la Universidad se liga a esta barbaridad de permitir cierto sector recreativo, estamos avasallando lo poco que nos queda, hay que defenderlo. Gracias”.

Alberto Esrequis (Escuela de Turismo)

“Bueno, gracias por permitirnos participar en esta discusión tan importante. Yo creo que de la parte medio-ambiental vamos a hablar poco porque ya hemos visto las degradaciones que se produjeron en el faldeo como es el caso de la apertura de calles de Le Mirage, del complejo ese que supuestamente se iba a hacer e iba a producir ingresos para la población, superior a los 800 millones en ese momento y quedó como un negocio, con una aprobación que sigue en stand by, pero con todo el riesgo que genera.

Desde el punto de vista turístico, Carlos Paz tiene un marco que justamente es la sierra y por otro lado el lago, por lo cual la degradación de cualquiera de esos dos

sectores, produciría que la actividad que es la base económica de nuestra ciudad, deje de existir. Por lo cual, desde el punto de vista turístico, nosotros creemos que esta área debe ser completamente intangible. (Aplausos) Quizás con algunas ayudas en la parte de riego, para evitar futuras quemazones, hacer un sistema de riego hacia las plantas autóctonas y quizás algunos paseítos de algunos senderos, caminando, sin ningún tipo de equipamiento, porque no es necesario sanitarios, porque si no los montañistas cuando suben a las sierras tendrían que llevar un baño químico en su espalda y sin embargo no lo hacen y van y vuelven a montañas muchos más altas que las nuestras.

Lo que le voy a pedir a la gente del CPUA, es primero que me molestó que hubiera un multiple choice para elegir las alternativas, por lo que se daban las propuestas que existían, en vez de estar en un proceso de razonamiento. Reitero que turísticamente lo que hace falta es que esa área sea totalmente intangible y mantengamos el marco natural que tenemos. Nada más y muchas gracias”.

María Laura Penci (Costa Azul Sur)

“Buenas noches, no soy una persona técnica, simplemente soy una vecina de Costa Azul Sur y estoy a favor de la intangibilidad de la montaña, de ningún otro híbrido que se pretende presentar como las propuestas dos y tres. Desde el punto de vista ambiental, yo creo que la intangibilidad de la montaña nos da servicios ambientales muy importantes, los cuales no tiene que ser destruidos. Particularmente como vecina de Costa Azul, sufro mucho el tema de los colectivos en tránsito y del complejo que tenemos atrás, ese recreativo de Alto Vuelo. Desde el punto de vista del vecino, sufro los hoteles, los colectivos y no me quiero imaginar en caso de aprobarse esto, el tránsito que va a ser para nuestro barrio y lo perjudicados que estaríamos. Bueno, eso es todo. Fundamentalmente creo que debería quedarse la montaña tal cual está y respetar las ordenanzas que por algo existen”.

Marta Sánchez (Alto de las Vertientes)

“Gracias, buenas noches. Nosotros, desde el barrio Alto de las Vertientes queríamos dar nuestra experiencia. En el año ´97 empezaron a romper la montaña pero ya existía la ordenanza de área protegida. Desde ahí hemos pedido una sola cosa: que si se aprueba algo, sea de acuerdo a las leyes nacionales, provinciales y ordenanzas municipales. Que se respete toda legislación vigente. Así como cuando uno va a hacer una casa y le exigen que sea propietario, que tenga un proyecto firmado por un profesional, que haga algo acorde a las leyes... creemos que todo emprendimiento, con más razón si se está hablando de abrir calles en una pendiente semejante y de instalar 180 casas en una pendiente semejante, lo hemos considerado desde siempre, absolutamente necesario que se cumpla con la legislación vigente. Eso lo vamos a seguir exigiendo.

La intangibilidad de la ladera quedó demostrada con la ordenanza de área protegida en el año ´97-´98, con la Carta orgánica, en donde se declara con toda claridad que no se puede destruir el único pedacito verde que nos queda, que es la vida, la naturaleza. Vamos a pasar a ser una ciudad cubierta de cemento, una selva de cemento, y creemos que eso nos sirve de algo. Si somos una ciudad turística.

Además, hay leyes provinciales que exigen proteger esa zona porque se considera que ahí se nutren los recursos de agua, ahí nacen las vertientes que después van al río y del río al lago. Si nosotros borramos toda la capa fértil, el agua corre por el cemento a toda velocidad y termina en Córdoba, pero acá no nos queda. Ni siquiera para tener agua para tomar nosotros. Sin sierras no hay agua. No sólo no vamos a poder ser una ciudad turística porque vamos a perder todo el atractivo, sino que tampoco vamos a poder vivir nosotros, porque ese pedacito de verde a que no le damos importancia, nos da la vida que necesitamos.

Yo quiero aclarar que todas estas aprobaciones ligeras, de cosas tan importantes, siempre nos opusimos desde las organizaciones ambientalistas. Desde el Defensor del Pueblo que vino acá hace como cinco años, el Defensor de Pueblo de la Nación demostró que este proyecto de urbanización es inadmisibile si se quieren cumplir las leyes y ordenanzas. Y que la intangibilidad de ese faldeo es absolutamente indispensable para la vida de esta ciudad turística. Tenemos todos los estudios que se hicieron desde la Defensoría del Pueblo de la Nación. Entonces, es muy

importante, si ustedes ven en el camino del Cuadrado, porqué se han producido deslizamientos, simplemente por un tema de gravedad, porque la montaña al ser de tanta pendiente, cuando se produce un corte se desliza lo de arriba hacia abajo y queda absolutamente destruida. Esa vegetación llevó miles de años en crecer, no la podemos volver a poner por más que queramos, es imposible recomponerla. Cuando un bosque desaparece no se recompone ni en 200 o 300 años, es imposible.

Entonces, lo que nosotros hemos pedido desde hace 16 años, lo vamos a seguir pidiendo, de que no se aprueben cosas que van a destruir lo poco que nos queda y si algo se aprueba, que se cumpla a raja tabla con todas las leyes y ordenanzas vigentes... y lo vamos a seguir pidiendo”.

Luis Alberto Murgio (Costa Azul Sur)

“Buenas noches, yo trabajo normalmente con satélites, con imágenes y desde hace poco estoy viviendo aquí en Carlos Paz. Una de las cosas que me atrajo mucho de Carlos Paz, es lo mismo que atrae a todos los turistas: el lago, las sierras y la diversión.

Ahora, una vez que estamos en Carlos Paz, encontramos que el lago sigue siendo el de siempre. Pero cuando buscamos sierras hay que mirar solamente hacia un sólo lugar donde tenemos sierras, y ese lugar donde Carlos Paz tiene sierra, escuché por allí que la montaña no la iban a tocar más, y entonces bárbaro, todo muy lindo, hasta que la montaña empezó a sacar canas arriba que venían de otro lado, y perdió bastante de lo verde y lo natural que tenía la montaña.

Cuando veo la poligonal que están proponiendo y me voy del otro lado lago, tenemos la montaña que está protegida y otra montaña que está atrás de Costa Azul Sur que es tan importante como la otra, pero que desde la calle no se ve, desde la ruta no se ve. Y vamos a ver que todo eso está completamente verde o puede volver a ser verde. Entonces, lo que yo propongo es que se mantenga a raja tabla lo que se escribió y estudió en el algún momento, y que ahora con el tiempo puede cambiar en otra dirección.

Escuché que hablaron que habían consultado gente la Universidad, yo soy profesor universitario, lo que no escuché es qué institución de la Universidad puede avalar ese tipo de estudio y de qué forma lo hicieron. Porque un profesional puede ser cualquiera que pertenezca a la Universidad, pero no representa a la Universidad. La Universidad tiene instituciones muy específicas dedicadas a la ecología y al ambiente, y que pueden expresarse orgánicamente respecto a lo que se está proponiendo.

Otro detalle es que cuando hablamos de un poligonal, hablamos de una altura, pero la montaña tiene valles, quebradas, y una altura puede abarcar medio barrio y marcar la mitad del barrio como montaña y la otra mitad como totalmente habitada. En el caso de Costa Azul Sur, pasa algo de eso, lo que se está proponiendo en algunos de los proyectos, es un proyecto que está a la mitad del barrio, en algunos colinda con el barrio, la parte Sur linda con toda esta parte edificada y la parte Norte tres cuarto o medio perímetro de lo propuesto está lindando con parte edificada, con barrio. Es decir, podemos hablar de poligonales, podemos hablar de ese tipo de cosas, pero hay que ver un poco más de la altura. Aparte de la altura están las quebradas, los valles, y como está ya de antemano eso hecho barrio y hecho montaña. Bueno, eso es todo. Gracias”.

Laura Cólica (Costa Azul Sur)

“Buenas noches, yo también soy vecina del barrio Costa Azul Sur y adhiero absolutamente a las posturas que hemos estado escuchando recién, que es la intangibilidad absoluta de la montaña. Acá mismo he escuchado conferencias citadas por el mismo CUPA, donde vino la bióloga y el geólogo que usted mismo citó ingeniero. Donde dijeron que la montaña no se puede dividir en parte alta y parte baja, la montaña es una sola, por lo tanto el faldeo no lo podemos dividir en parte alta y baja, para poder decir que en la parte baja se va a poder construir algunos emprendimientos recreativos-educativos.

Con respecto a lo educativo, yo que he estado hasta hace poco en el ámbito de la educación, no sólo secundaria sino también universitaria, puedo agregar que ahí no se puede educar en esos emprendimientos que a toda costa, como dijo el señor

Sonzini, quieren buscarle la pata a la ley para aprobarlo. No se puede educar sobre algo que se construyó en forma ilegal, no podemos educar sobre lo ilegal; ellos hicieron toda esa construcción sin tener la aprobación de la municipalidad, inclusive abrieron una calle, mejor dicho, partieron en dos la montaña hacia el lado de la colectora, porque supuestamente tenían una pre-factibilidad. ¿Qué vamos a enseñarles a los chicos? Que infringiendo la ley después nos van a aprobar los proyectos, ¿eso es lo que vamos a educar? (Aplausos)

Por lo tanto, vuelvo a repetir, adhiero totalmente a la intangibilidad total y absoluta de la montaña, porque además, esa parte de la montaña está metida dentro del barrio residencial al cual yo pertenezco y en el cual yo he sufrido en forma personal los veinte burros rebuznándose en la oreja en mi casa todos los días (aplausos) y no es sólo los burros pobrecitos que rebuznaban porque estaban absolutamente desatendidos, sino las moscas, el olor, la depredación que hicieron esos pobres animales de todo el predio, porque destruyeron lo poco que los propietarios habían dejado en pie.

Porque este problema, de ese predio no es de ahora, viene desde hace mucho, pero en los últimos dos años han circulado más de cincuenta camiones por día llevando basura. Porque hoy escuchaba a una concejal que decía que habían estado en los miradores, mirando el paisaje desde los miradores, los miradores no son otra cosa que taludes de basura que han llevado durante años (aplausos) entonces señores del CPUA, escuchen a los vecinos, No nos oponemos porque sí... ¿Qué vamos a esperar, a que aprueben ese engendro? Perdónenme pero estoy furiosa con lo que han presentado, es un engendro de área educativa-recreativa. La verdad que engendro no es una mala palabra, no es mala educación, esa propuesta que han presentado es totalmente inviable porque no van a poder controlar, no lo pudieron controlar cuando le dieron la pre-factibilidad y rompieron la montaña, la partieron en dos, tampoco van a poder controlar si después van a cumplir con lo que la ordenanza establezca. Nada más”.

Liliana Picatto (Costa Azul Sur)

“Que tal, buenas tardes. Yo adhiero a lo que dicen todos los vecinos, porque lo hemos tratado en reunión. No podemos tener una intangibilidad a medias, tenemos que tener la intangibilidad de todo el cordón montañoso, que como decimos siempre, es uno sólo. Cuando decimos montañas partidas en dos, es ese camino que se ha hecho de colectora para que ingresen al predio, que no se porqué hoy los concejales decían “Alto Vuelo Parque Aventura”, ya le ponen nombre y apellido a lo que todavía no está habilitado. Quiero creer que no nos están mintiendo desde el municipio donde nos dicen que eso no está habilitado, el predio que está en Galileo al fondo, con otras calles aledañas como Fidias.

Cuando se habla de que hay una construcción, tienen una construcción de hace muchos años, más de 50 quizás, y los caminos se han abierto hace dos años. Se han ensanchado, perdón, antes había senderos, hoy son caminos donde pasan camiones Escania para dejar depositados los enterramientos que se han hecho ahí. Tenemos funcionarios de este municipio que han visitado el lugar y que han comprobado que se han hecho taludes, esos son los miradores que ustedes hoy veían, son taludes que se han hecho con muchísimo enterramiento, sobre todo de calle Tokio al fondo.

Entonces yo quiero preguntarles a ustedes, si ustedes van a ir a vivir a nuestro barrio cuando venga una tormenta o una lluvia como les pasó a nuestros hermanos de La Plata, ¿a dónde va a ir a parar toda esa basura? ¿Por qué permitieron el cambio topográfico de esta montaña? Esta montaña es de todos y con la montaña no se lucra, ¿por qué permiten que se desvíe el desagüe natural de la montaña? Nosotros tenemos una Carta Orgánica que es verde, entonces, respetémosla. Y por favor, fíjense de no borrar con el codo lo que otros escribieron con la mano.

Este barrio de Villa Carlos Paz es parte del cordón montañoso y no puede ser que se le esté dando el uso que se le está dando. No tenemos paz con los colectivos, no tenemos paz con la cantidad de boliches, por llamarlos de alguna forma, que se están habilitando. No podemos ver cuando en el CPUA se dice que por ser zona de ingreso y fácil salida de Carlos Paz, se va a tomar para tal o cual cosa. Turismo, educativo y recreativo, justamente no es el emprendimiento que se quiere hacer en el

predio del barrio Costa Azul Sur. Realmente quiero que lo vea bien, quiero que vean la foto y que lo vean con buen criterio. Los caminos que han hecho eran senderos y se han hecho más grandes, han pasado camiones, no soy técnica, por eso digo que a la montaña la han partido en dos y con la montaña no se lucra. Ojalá que podamos cuidar lo que vendemos al mundo, dicen 'Carlos Paz capital de las sierras cordobesas', 'Carlos Paz es una perla, es una joya'. Hoy se está haciendo la apertura de la temporada en Buenos Aires, y lo que vendemos -yo atiendo al turista-, ellos vienen por las montañas. Todo lo que es el teatro, es un complemento, es necesario, pero la montaña, el lago y los ríos no se deben tocar”.

Reinaldo José Scotta (Costa Azul Sur)

“Buenas tardes, bueno, veo con beneplácito estos lugares donde podemos opinar los vecinos. Espero que nuestra opinión no sea para democratizar una idea que ya esté preestablecida. Porque lo que me parece es que ya todo está preestablecido, porque ustedes nos mostraron un escenario como para que nosotros aprobáramos algunas de las cosas que están ahí. No me parece correcto. Tendrían que haber dejado que opináramos... pero bueno, de todas formas esta es una forma de opinar y esperemos mejorarla en el futuro y que podamos participar todos.

Bueno, vemos que las reglas se van corriendo como es el caso de esa línea que fueron corriendo para arriba y se van modificando las ordenanzas en función de la plata que quieren ganar las personas. Yo también soy ingeniero civil y yo pienso que hay profesionales que queremos estar por la vida, por la naturaleza y cumplir nuestra función en vivienda social, en otras cosas, en emprendimientos, en hacer teatros, pero respetando ciertas cosas y ciertas normas y no buscándole la pata al gato, porque si no, no hubieran hecho el emprendimiento antes de su aprobación, como está hecho ya, porque si ustedes fueron habrán visto que está hecho, y ahora estamos buscando la vuelta para aprobarlo. Es una cosa que no tiene sentido. No tienen en cuenta los vehículos que van a ir, la cantidad de vehículos. Es un feedlot de burros, porque si alguno fue a un feedlot, el olor que tiene un feedlot es poquito... (Aplausos) y los cuarenta burros que había ahí, -porque eran más de veinte, yo los conté también-, el olor que tienen, porque si usted va ahora, que ya pasaron tres o cuatro meses que los sacaron, porque se les escaparon un montón de veces, no se aguanta el olor. Entonces bueno, ¿yo puedo tener ovejas en mi casa? Les pregunto a los concejales: no, no me dejan tener ni una gallinita para mi hijo. ¿Y van a permitir tener burros ahí al lado? ¿Un feedlot van a hacer? ¿Y cuántos alumnos van a entrar, cien, doscientos, quinientos? ¿Cuántos colectivos van a entrar? ¿Por dónde van a entrar? ¿Por dónde van a entrar los colectivos?, yo les pregunto. Con unas trepadas así de más de 30 grados, dónde estamos, somos todos tontos, no se qué pretenden Van a entrar por las calles del barrio, hicieron una entrada por otro lado que no entran ni con una cuatro por cuatro, entonces bueno, yo pienso que en este momento a nosotros nos ha llamado para avalar eso. Y no estamos de acuerdo, y no vamos a avalar y vamos a insistir en que nos se haga nada y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias”.

Fernando Romagnoli (Alto de las Vertientes)

“Buenas noches, me permití tomar algunas notas de lo que había expuesto. Algunos me conocen porque trabajo también para “Concientizar para prevenir”, con la problemática del alcohol que generan los boliches que algunas de las vecinas nombró. Vivo hace veinticinco años en Villa Carlos Paz, desde que me casé, en barrio Alto de las Vertientes y lo que estaba construido en aquella época era “Le Mirage”, que como también dijo uno de los vecinos iba a ser un negocio espectacular, que nos traería muchos beneficios a todos los que vivíamos en la zona. Pero son cuestiones que no me toca evaluar a mí, lo que yo simplemente digo es que como trabajador voluntario de la ONG Concientizar para prevenir y del centro vecinal de nuestro barrio desde hace mucho tiempo, veo como problemático, la problemática que generan todas estas construcciones que están ahí arriba, porque las preexistentes actuales, vierten sus líquidos cloacales cuando las napas de agua suben, primer problema que hay. Segundo problema que hay, planteado acá en el municipio es que no se pudo extender la red cloacal porque la zona es complicada.

Mi pregunta es. ¿Cuáles eran los modelos que habían tomado de otros países latinoamericanos donde vieron alguna de estas cosas? Por razones de trabajo, tuve la suerte de vivir en Sidney, Australia, durante un año, y donde se aprobaban cada proyecto de los que se puedan imaginar, pero allá arriba o allá abajo, hay conexión de cloacas, entonces, el que está arriba no molesta al que está abajo.

Y otro tema es que veinticinco años atrás andaba en tabla de windsurf en el lago, hoy me da cosa meterme en el lago, porque sabemos la cantidad de suciedad que llega a ese lago, a través de todo esto que viene bajando de la montaña. Entonces, si hoy tenemos una planta de tratamiento de líquidos cloacales, que hasta donde yo se vino como una inversión de la Nación -lo cual agradezco-, pero no podemos conectarnos por la extensión de las redes cloacales domiciliarias, porque no hay financiamiento. Les cuento que una sobrina de un amigo mío que trabaja en el BID, y me dice que el BID entrega financiamiento para proyectos de cloacas, por ejemplo, si es un proyecto serio, tiene una financiación a un bajo costo, que se puede cobrar al vecino de la misma manera que hoy se cobra en el impuesto la expropiación del faldeo. Entonces, ya estamos pagando todas estas expropiaciones.

Mi intención es seguir viviendo en Villa Carlos Paz, pero con todo un miedo adentro por toda esta problemática. Yo estuve, como muchos de los que veo hoy acá, cuando vino Mondino, en su momento cuando era Defensor del Pueblo e hizo la presentación en 2008 en el Hotel Los Sauces. Vimos que hablaba de aquel proyecto que había hecho hacer, había delgado las investigaciones a la Universidad Nacional de Córdoba, con técnicos e ingenieros, pero hablaba de la inviabilidad de la construcción en la montaña, por lo cuál algunos ilusos, salimos de ahí pensando que no se construía más. El avance después de eso fue una bofetada, avanzaron mucho más de los que nos imaginábamos que podían llegar a avanzar.

Quien tiene la posibilidad de caminar por las sierras se da cuenta de lo que yo estoy diciendo, y no sólo del vertido de líquidos, sino que a veces no llega el gas, aunque el caño llega a la casa no hay fluido adentro y no lo va a haber más. La montaña se está degradando y todo eso que vuelca para acá termina en el lago que a su vez también es una fuente de contaminación en un espejo de agua fabuloso como teníamos hace veinticinco años. La gente se queja porque aparecen tantas algas en el lago, los biólogos lo podrán explicar mejor que yo, que esas algas son por el exceso de materia orgánica. Pero eso ya hasta los más nabos nos damos cuenta de esa situación.

Por eso yo hago un llamado a la reflexión y también coincido con la mayoría de los vecinos que hablaron, en que tenemos que tener esa área protegida uno como intangible, porque no nos va a dar la posibilidad el que comercia; el comerciante siempre va más allá, juega al filo, todos los que estamos acá, si emprendemos alguna actividad sabemos que el comerciante va al filo de lo que le permiten y de lo que le van a permitir, cobrándole una multa así de pequeña. Entonces, perdón que me haya extendido tanto, pero quiero hablar esto porque lo hablo con la preocupación de un vecino que crió sus hijos acá en Villa Carlos Paz, y con la conciencia de que cuando hicimos el pavimento en nuestro barrio, tuvimos que financiarlo nosotros los vecinos con nuestras propias casas. Yo no creo que tengamos que financiar los vecinos la obra de cloacas para que Córdoba tome agua del lago San Roque. Entonces creo que hay que ver mucho más allá de estas presentaciones que son muy bonitas, y vuelvo a insistir, mi pregunta es si los estudios que dejó el Defensor del Pueblo en su momento, fueron utilizados, sirvieron para algo o era realmente una cosa que no tenía sentido. Y lo dejo como pregunta, no peyorativa, simplemente con todo el dolor de alma, porque en aquella reunión -y veo muchas caras con las que nos vimos en aquel momento- pensamos que esa iba a ser la mano diciendo: "Paren, no se puede construir, no avances más allá de esto". Pero quienes vivimos allá vemos a diario el movimiento de los camiones y todo se tipo de cosas; estoy hablando de Altos de las Vertientes para arriba. En Costa Azul sur es la misma problemática. Entonces, esa preocupación, es la preocupación de un vecino, independientemente de la actividad que cada uno pueda desarrollar. Lo veo con preocupación por el futuro y por el futuro comercial de nuestras casas. Nuestras casas van a valer nada cuando el lago se pudra del todo y las montañas se vengán abajo por todo lo que explicaron quienes son realmente técnicos. Estoy con el área protegida uno".

Elizabeth Riart (Costa Azul Sur)

“Buenas tardes, soy vecina de Costas Azul Sur, por supuesto que adhiero a las palaras de todos los demás vecinos, porque soy testigo de ello. Quiero comenzar diciendo que estoy completamente convencida de que tenemos que determinar que esa montaña sea intangible. No sólo la que corresponde al lado de mi casa sino de todo el cordón montañoso, y estoy en contra de la desprotección que creo que se está fomentando con este tipo de flexibilización de las ordenanzas.

Por supuesto que no voy a hablar de los burros, que he sido testigo. Por supuesto que no voy a hablar del paso de camiones porque he sido yo misma la que me he dirigido para denunciarlos, porque fueron en forma clandestina. En ese predio se ha elaborado todo el parque en forma clandestina. No sólo que yo misma presenté ante el organismo la denuncia, sino después señores, cuando por las noches comenzaron a trabajar y había explosiones, cuando terminaban de abrir y abrir, mi hijo me preguntaba qué es eso y yo le decía ‘están volando la montaña’. Ustedes fíjense lo que estamos diciendo ¿y después me hablan de educación? ¿me hablan de que ahí van a educar? (aplausos) ¿Y después nos dicen que la primer visita va a ser gratis? ¿Yo voy a tener acceso gratis, si jamás pude entrar a esa montaña? No la conozco. ¿Qué estamos haciendo?

Tenemos ordenanzas, sólo tenemos que defenderlas y cumplirlas. Estamos volviendo para atrás señores. Y saben lo que más lamento, que nosotros los vecinos tengamos que ponernos en esta posición de defender y nos traten de que no queremos el progreso. ¿Cómo no vamos a querer el progreso? ¿Cómo no vamos a querer a Carlos Paz? Nosotros tenemos que estar hablando, porque a mi no me gusta estar hablando acá ahora, y ustedes que son los que nos representan, son los que aconsejan, ¿qué están haciendo? Ayer los concejales visitando el predio y viendo las necesidades que tenían. ¿Por qué no vinieron hace un mes atrás? En su propia gestión estuvieron los burros, en su propia gestión se ha desmontado. Entonces ¿qué pasa? Es feo decir que nosotros estamos en contra del progreso, nosotros no estamos en contra del progreso, estamos esperando que nos escuchen, que esto no sea una pantalla, que nos hayan convocado hoy acá para hacer una falsa democracia, una pseudo-democracia, no queremos eso.

Apoyo a todos los vecinos que por esta problemática nos hemos unido y que cada vez somos más, y cada vez estamos más convencidos de que ante la clandestinidad hay que ser más fuertes que nunca. Estamos hablando de violación de leyes, estamos hablando de que premiamos a los que cometieron infracción. Hace años que están en infracción. Que como dijo no se cual de los señores que expuso, una pequeña multa que ya la tiene calculada. No señores. Lo que invirtieron no me importa, lo hicieron con una ordenanza que estaba en vigencia, una ordenanza que hoy, ustedes son los encargados de ayudarnos a proteger. Disculpen, yo he escuchado distintos tonos y distintas voces pero bueno, sumo a todo eso y voto por la intangibilidad”.

Luz Cammisa (Asesora de la Senadora Norma Morandini)

“Hola, buenas tardes. Les pido disculpas, yo no voy a hablar de un tema local - no soy vecina de Carlos Paz-, sí de un tema metropolitano. Desde el año 2008 trabajo con la senadora Norma Morandini en una propuesta para que los predios del Comando del Tercer Cuerpo de Ejército sean área protegida. De hecho, desde el año 2009 hay un protocolo del Ministerio de Defensa, en el marco de un convenio con Parques Nacionales y esos predios han sido declarados ‘Reserva Natural Militar La Calera’. Una parte de esos predios son las montañas que vemos sobre el lago, desde la línea en la cual ustedes tienen marcado el límite municipal. En aquella lectura de 2008 nos han acompañado varias de las personas que están en el Estado en este momento. Nosotros seguimos trabajando para que se consolide lo que desde la perspectiva nuestra es portal de entrada a Carlos Paz, la visión de ese paisaje viniendo de Córdoba hacia aquí, lo da esa naturaleza que hay sobre los terrenos del Comando del Tercer Cuerpo.

Trabajando en nuestra propuesta para el año que viene, sobre esa área, es que encontramos que habían convocado a esta reunión. He venido con dos objetivos: uno es hacer una pregunta porque existe una superposición de límites entre la

divisoria de aguas que entiendo es el límite municipal, pero a su vez hay un reglamento de protección que es nacional sobre esa superficie. Y la otra es el uso, porque llama muchísimo la atención que en la propuesta del otro lado de la variante Costa Azul, se está poniendo un uso muy intensivo en lo que es saneamiento, basural y además de eso, una propuesta de estación de ómnibus. Nos llamó la atención y veníamos a preguntar si eso se había compatibilizado con el criterio de área protegida.

Finalmente, es una invitación, porque nosotros el año que viene vamos a seguir trabajando en este proyecto con el convencimiento de que si la Nación, la provincia de Córdoba con su vocación turística y los municipios que están alrededor de los predios del Comando del Tercer Cuerpo de Ejército, no hacen una política de Estado - y en ese sentido celebro esta reunión y esta propuesta de los ciudadanos de Carlos Paz-, es difícil que se concrete como lo que realmente puede ser. Es decir, un parque de casi 14.000 hectáreas entre Córdoba, Carlos Paz y el acceso a la zona turística de la provincia. Nada más”.

José Luis Rigazio (Vecino independiente)

“Buenas noches a todos. Hablo aquí desde lo personal, a pesar de que yo soy integrante del CPUA en representación de la Asociación Inmobiliaria, y lo hago simplemente porque creo que hay un preconceito con respecto a los miembros del Consejo. Los miembros del Consejo son vecinos como todos nosotros, son vecinos que han dejado muchas cosas de lado para trabajar gratuitamente al servicio de los 85.000 habitantes de Villa Carlos Paz. Con los cuales yo puedo estar de acuerdo o puedo disentir, he tenido muchas disidencias -yo soy un poco la oveja negra de este Consejo-, pero sinceramente me siento orgulloso porque soy uno de los que participa junto a personas que participan.

Yo me preocuparía mucho más por lo que estoy viendo ahora. Con Marta lo vimos cuando hicimos la movida por ‘Green Time’. Fíjense, de 85.000 habitantes, cuántos habitantes hay aquí. Yo soy vecinos de Carlos Paz, hace 63 años, porque nací acá. Conozco palmo a palmo la sierras, primero porque cuando era chico fui un privilegiado que las disfruté y cuando fui grande tuve que apagar los incendios que cada uno de los vecinos armaba.

Al actual estado de cosas se llegó por algún motivo y no han sido los extranjeros los que han hecho esto, hemos sido los ciudadanos de Carlos Paz. Se es culpable por acción u omisión, eso me lo enseñaron en la universidad en algún momento. Esta falta de participación es la que no podemos tolerar, si podemos tolerar el disentir, exponer nuestras ideas, tener visiones diferentes, pero busquemos ese bien común que nos quepa a todos en la medida justa. Eso es lo que tiene que preocuparnos. Lamentablemente, hoy un miembro de otra institución me dijo: ‘cada vez que vengo acá veo siempre las mismas caras’, eso es lo lamentable. Gracias”.

El debate del Foro se centró especialmente en torno a la zona ubicada por debajo de la cota 740, en base a tres alternativas propuestas para su regulación: AP Intangible, AP educativa y AP educativa-recreativa. Expusieron 17 personas, en su mayoría vecinos pertenecientes a Costa Azul Sur preocupados por el emprendimiento “Alto Vuelo” ubicado en las sierras colindantes a su barrio.

La mayoría de los expositores abordó el debate apoyando la alternativa del área protegida intangible, cuestionando la posibilidad de realizar en el futuro actividades educativas-recreativas en la ladera; sin expresarse sobre los sectores de ocupación preexistente y el sector de desarrollo de servicios de infraestructura y equipamiento estratégico para la ciudad.

Al finalizar el encuentro, el presidente informa que se elevarán al Concejo de Representantes las propuestas de las instituciones que participan del CPUA y las opiniones recabadas en el Foro Urbano Ambiental.

Siendo las 21:20 se da por finalizado el encuentro.